

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 351

SEGUNDO INFORME NEGATIVO

6 de febrero de 2026
~~de noviembre de 2025~~

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales, previo estudio y consideración del P. de la C 351, recomienda a este Alto Cuerpo, no aprobar este proyecto.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 351 tiene como objetivo establecer la "Ley de Licencia a Empleados Públicos para Asistir a la Graduación de sus Hijos". Esta medida propone conceder a los empleados públicos un (1) día de licencia durante el año escolar, con el propósito de que los padres, madres o encargados puedan asistir a la ceremonia de graduación de sus hijos mientras estos se encuentren en edad escolar.

INTRODUCCIÓN

El sistema escolar de Puerto Rico se estructura en múltiples etapas académicas que culminan con la celebración de las ceremonias de graduación, las cuales constituyen el reconocimiento al cumplimiento de los requisitos académicos establecidos para cada nivel educativo. Estas ceremonias representan, para las familias puertorriqueñas, un acontecimiento de gran significado emocional y social, al simbolizar tanto el orgullo por

el logro alcanzado, como el compromiso y la participación de los padres, madres o encargados en el desarrollo educativo de sus hijos.

La presencia de los familiares durante este tipo de eventos escolares fortalece los vínculos afectivos y de unión familiar, al tiempo que contribuye a la motivación y al sentido de logro del estudiante, reforzando su disposición a continuar su formación académica.

De igual modo, la **Ley Núm. 85-2018**, conocida como la "*Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico*", reconoce expresamente la importancia del rol de los padres en el proceso educativo de sus hijos. Esta disposición legislativa reafirma el compromiso del Estado con la promoción de la participación parental como elemento esencial en el aprendizaje y el desarrollo integral del estudiantado.

De igual manera, la **Ley 134-1998**, según enmendada, conocida como la "*Ley de la Licencia de los Empleados Públicos para Visitar las Escuelas de sus Hijos*", concede una licencia de hasta **cuatro (4) horas laborables** al inicio y al final de cada semestre escolar para atender asuntos educativos de los hijos. No obstante, dicha ley no contempla el evento de la graduación, el cual, en muchas ocasiones, se extiende más allá de ese tiempo y constituye una actividad única que marca el cierre de una etapa académica y el comienzo de otra.

Por ello, es necesario continuar incentivando la participación de los padres, madres, custodios y tutores legales en momentos tan significativos del desarrollo educativo de sus hijos. El **Proyecto de la Cámara 351** busca precisamente atender esa necesidad, al proponer la creación de la "*Ley de Licencia a Empleados Públicos para Asistir a la Graduación de sus Hijos*", con el fin de otorgar un día de licencia durante el año escolar para que los padres puedan asistir a la graduación de sus hijos y continuar fortaleciendo los lazos familiares y el compromiso con la educación.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La **Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico**, en cumplimiento con su responsabilidad de analizar y evaluar las medidas legislativas bajo su consideración, solicitó memoriales explicativos al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) de Puerto Rico, con el propósito de conocer sus observaciones y recomendaciones respecto al Proyecto de la Cámara 351.

Habiéndose recibido los comentarios de ambas agencias, esta Comisión expone a continuación sus posiciones en torno a los propósitos y disposiciones de la medida.

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)

La **Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931**, según enmendada, conocida como la **Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)**, establece que, como organismo público, estamos llamados a proteger los derechos de los trabajadores, velar por el cumplimiento de las leyes laborales y fomentar la creación de oportunidades de empleo.

Asimismo, el DTRH tiene la responsabilidad ministerial de promover la paz laboral e implantar, desarrollar y coordinar la política pública y los programas dirigidos a la formación y capacitación de los recursos humanos, indispensables para atender las necesidades del sector laboral.

En cuanto al alcance de la legislación laboral y la normativa aplicable, la intervención del DTRH se limita al sector privado y a las corporaciones públicas que operan como entidades privadas. En síntesis, el proyecto bajo evaluación persigue establecer una licencia con sueldo de un (1) día, aplicable a los empleados públicos, para que estos puedan asistir a la graduación de sus hijos.

Por otro lado, la **Ley Núm. 8-2017**, según enmendada, conocida como la **Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de**

Puerto Rico, delega en la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) la administración de los recursos humanos en el servicio público.

La **Sección 4.3(1)(f) del Artículo 4** de dicha ley dispone que el Director de la OATRH tiene, entre sus funciones, asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en todo lo relativo a las relaciones laborales y la administración de los recursos humanos en el servicio público.

Por todo lo anterior, y dado que la legislación propuesta aplica exclusivamente al sector público, el DTRH reconoce que este asunto se encuentra fuera del ámbito de su jurisdicción, por lo que se concede deferencia a la opinión que emita la OATRH, entidad con competencia directa sobre la materia.

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH)

La **Ley 8-2017**, según enmendada, conocida como la "*Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico*", asignó al Director la función de asesorar a la Gobernadora y a la Asamblea Legislativa en todo lo relativo a las relaciones laborales y a la administración de los recursos humanos en el servicio público. En el ejercicio de la función atribuida por nuestra ley orgánica, y en respuesta a la solicitud recibida, emitimos los siguientes comentarios.

La **Ley 26-2017** uniforma los beneficios disfrutados por los empleados de la Rama Ejecutiva, sean estos empleados de agencias o de corporaciones públicas, unionados o no unionados. Uno de los asuntos que modificó esta ley es lo relativo a la concesión de licencias con paga para diversos propósitos. A tenor con el mencionado estatuto, los beneficios marginales consisten en licencias de vacaciones, enfermedad, maternidad, paternidad, licencias especiales con paga para lactancia, licencias sin paga y otras licencias especiales.

Mediante este estatuto se regularizaron los beneficios marginales a los cuales tendrían derecho los empleados públicos, unionados o no unionados, del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas. El Artículo 1.02 de la citada ley dispone

que se dejará sin efecto cualquier ley orgánica, ley especial o disposición establecida mediante convenios colectivos o acuerdos que sea contraria a lo establecido en el Capítulo 2 de la Ley 26-2017, sobre los Beneficios Marginales de los funcionarios o Empleados Públicos del Gobierno de Puerto Rico. Por tanto, los empleados públicos solo disfrutarán de los beneficios marginales contemplados en este capítulo.

 Al evaluar el Proyecto, encontramos que otorgar un día durante el año escolar para que los padres puedan asistir a la graduación de sus hijos podría tener un impacto económico directo, al implicar el pago a un empleado sin contar con sus servicios. Esto va más allá del disfrute de beneficios como las licencias de vacaciones, enfermedad y demás que actualmente contiene la Ley 26-2017.

Por todo lo cual, aunque comprendemos el interés y los méritos de la medida, entendemos que, debido a que el Proyecto modifica el contenido de la Ley 26-2017, la cual está dirigida a implementar la disciplina del Plan Certificado, es vital que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) puedan expresarse en torno a la viabilidad del Proyecto.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C 351, no impone una obligación económica en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de examinar el **Proyecto de la Cámara 351**, se reconoce que la medida persigue un objetivo social y educativo de gran relevancia: fomentar la participación de los padres, madres, custodios y tutores legales en momentos significativos del desarrollo

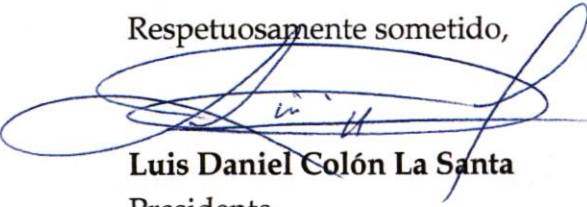
educativo de sus hijos, como lo es la ceremonia de graduación. Este tipo de participación no solo fortalece los lazos familiares, sino que también contribuye al bienestar emocional y motivacional de los estudiantes, consolidando el compromiso de las familias con la educación.

Las observaciones de las agencias consultadas evidencian que la administración de beneficios marginales en el sector público recae exclusivamente en la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH). Esta agencia advierte la necesidad de realizar un análisis riguroso del impacto económico y de su compatibilidad con las disposiciones de la Ley 26-2017. No obstante, el proyecto carece de la información fiscal necesaria para evaluar su viabilidad y no integra mecanismos claros de coordinación con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), ni con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Ante esta ausencia de análisis económico, falta de datos sobre el costo proyectado y la ausencia de salvaguardas administrativas que garanticen su implantación responsable, no es posible respaldar la medida en esta etapa. En consecuencia, se recomienda no aprobar el Proyecto de la Cámara 351 hasta tanto se subsanen estas deficiencias y se presente una evaluación fiscal que permita asegurar la sostenibilidad económica y administrativa propuesta.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, presentan ante este Alto Cuerpo el Segundo Informe Negativo sobre el P. del C. 351, recomendando análisis fiscal adicional de las agencias AAFAF y de la OGP al respecto.

Respetuosamente sometido,


Luis Daniel Colón La Santa

Presidente

Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales